

Bearbeitungshinweise

Bearbeitungszeit: 175 Minuten

Hilfsmittel: Proximus 5, Gesetzestexte

Format: Word-Dokument (z. B. Word 2010), Schriftart Arial 11, 1,5-zeilig, Korrekturrand rechts 5 cm

Bitte schreiben Sie Ihren Namen in die Kopfzeile Ihrer Lösung - so ist es auf jeder Nachfolgeseite zu sehen. KI-Tools sind für die Bearbeitung **nicht** zugelassen. KI-generierte Hausarbeiten werden bei der Korrektur nicht berücksichtigt.

Ausgangssituation

Unternehmen:

Die Firma Schmidhuber Folien GmbH ist ein in Europa führender Hersteller für den Bereich von Blasfolien aus Kunststoffen, vorwiegend für die Verpackungsindustrie. Gegründet wurde das in 93053 Regensburg ansässige Unternehmen Ende der 1950er Jahre aufgrund der damaligen Marktreife von verschiedenen Arten von Polyethylen, welche eine große Bedeutung für diese Art der Herstellung von Kunststoff-Verpackungen hatte.

Das Unternehmen liegt – nach einem Umzug vor 7 Jahren – am Stadtrand in einem Industrie-/Gewerbegebiet. Die Zufahrtsstraße zum Hauptsitz der Firma endet in einer Sackgasse mit einem Kreisverkehr.

Neben dem Hauptsitz mit der Produktion, dem Wareneingangslager und der Verwaltung in 93053 Regensburg befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite ein angemietetes Lager, da die Kapazitäten des bisherigen Lagers aufgrund der Umsatzsteigerungen in den letzten zwei Jahren nicht mehr ausgereicht haben.

Der Gesamtumsatz für das Jahr 2024 beläuft sich auf 38 Mio. EUR. Die Produktion und die Lagerhaltung erfolgen im 2-Schicht-Betrieb (von Montag bis Freitag). Im Jahre 2024 waren insgesamt 95 Mitarbeiter:innen beschäftigt.

Produktionsbeschreibung:

Zum weitaus größten Teil bestehen die Blasfolien aus Polyethylen. Diese werden nach der Extrusion für die Herstellung von Verpackungen für den Lebensmittel- und Non-Food-Bereich, für Pharmazie- und Medizinprodukte, für Tiernahrung und Hygieneprodukte sowie als Frischhaltefolie verwendet. Die Blasfolie wird dabei aus einem thermoplastischen Kunststoff in einer speziellen Blasfolienanlage hergestellt. Es handelt sich bei diesem Verfahren um das älteste zur Anwendung kommende Verfahren im Bereich der Folienherstellung.

Im Anschluss werden die gewickelten Folienrollen teilweise direkt an den Endkunden bzw. an verschiedene Abnehmer zur Verarbeitung zu einem Endprodukt ausgeliefert.

Die Produktion findet ausnahmslos in Gebäude <A> statt, in welchem die hochwertigen Maschinen für die Blasfolienherstellung stehen. In dem - durch eine Brandwand von der Produktion getrennten - Wareneingangslager erfolgt die Anlieferung der Rohmaterialien (Kunststoffgranulat in Big-Bags (VP4) bzw. aufgrund diversen Mengengrößen teilweise in Kartonagen. Die Lagerhöhe im Wareneingangslager beträgt 5 m.

Die Kommissionierung und der Warenausgang der Rollenkerne erfolgt in der angemieteten Halle <C>. Als Verpackungsmaterial kommen teilweise Holz bzw. Kartonagen zum Einsatz.

In den Gebäudetrakten <D> und <E> befindet sich die kaufmännische Verwaltung sowie das Schulungszentrum der Schmidhuber Folien GmbH. In Gebäude D befinden sich zudem im Erdgeschoss die Sozialräume.

Es werden keine leicht entflammbaren oder explosionsgefährliche Stoffe hergestellt oder verwendet.

Versicherungswerte:

Gebäude		Vers.-Summe Gebäude [T€]	Vers.-Summe Betriebs- einrichtungen [T€]	Vers.-Summe Vorräte [T€]
A – Produktion		6.000	7.500	6.000
B – Verwaltung		4.000	2.500	4.500
C - Lager		./.	1.500	7.500
D - Verwaltung		5.000	4.000	./.
E - Verwaltung		7.000	3.000	./.
Summe		22.000	18.500	18.000

Das Unternehmen hat in 2024 einen Rohertrag in Höhe von 10.000.000 € erwirtschaftet. Nach Angaben der Geschäftsleitung beträgt die Haftzeit für die FBU-Versicherung aktuell 18 Monate.

Nach Information der Geschäftsleitung hat es vor 3 Jahren im Wareneingangslager einen Brandschaden gegeben. Als Schadenursache wurde ein technischer Defekt ermittelt. Die aktuellen Schadenquoten betragen aktuell 45 % in Feuer und 19 % in FBU (bezogen auf die letzten 5 Versicherungsjahre).

Aufgabenstellung

Sie sind Firmenkundenbeauftragte:r der PROXIMUS Versicherung AG und begleiten den Vertreter eines großen Maklerhauses zu einem Beratungstermin bei der Firma Schmidhuber Folien GmbH. Im Zuge des Beratungsgesprächs stellt Ihnen der kaufmännischen Geschäftsführer verschiedene Fragen, auf die Sie entsprechend eingehen. Beantworten Sie die folgenden Fragen schriftlich und in ganzen Sätzen.

Im Falle, dass Sie aufgefordert sind, Aufzählungen und Punkte zu *nennen*, genügt eine einfache Aufzählung. Gewertet werden die nur ersten genannten Punkte, die der Anzahl in der geforderten Anzahl entsprechen.

Nr.	Frage (20 Punkte)
1	Der Kunde erzählt Ihnen, dass zwar keine leicht entflammbaren oder explosionsgefährlichen Stoffe für die Produktion hergestellt oder verwendet werden, aber es befinden sich mehrere Diesel- und Benzintanks auf dem Werksgelände, die für Werksfahrzeuge den nötigen Treibstoff lagern. Alle Tanks sind gemäß den Bestimmungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BIm-SchG) registrieren und genehmig. Erläutern Sie welcher Versicherungsschutz für diese Anlagen notwendig ist und welche Obliegenheiten dabei berücksichtigt/einhalten werden müssen. (10 Punkte) Im Weiteren Gespräch möchte der Kunde mehr über Haftungsrisiken seiner Produktion erfahren und erzählt Ihnen von den hohen Anforderungen, die Abnehmer im Lebensmittel- und Pharmazie- und Medizinprodukt haben, insbesondere weil nur Komponenten der Verpackungen verkauft werden, die Weiterverarbeitung erfolgt dann durch den Abnehmer oder anderen Zulieferern. Erklären Sie dem Kunden, wie dieses Risiko versichert werden kann und welche Dimensionen darin versichert werden können. Gehen Sie auf zwei typische Kosten-Positionen im Schadenfall detaillierter ein und zeigen Sie auch die Grenzen dieser Deckungen auf. (10 Punkte)
Nr.	Frage (16 Punkte)
2	Die Firma Schmidhuber Folien GmbH wurde bisher vor allem von Geschäftsführern aus dem familiären Kreis der Gründerfamilie geleitet. In Zukunft plant das Unternehmen zwei externe Geschäftsführer für die Innovations-/Entwicklungsabteilung und den HR-Bereich einzustellen. Im Rahmen der ersten Bewerbungsgespräche ist das Thema „D&O-Versicherung“ als Forderung seitens der Bewerber gefallen. Der kaufmännische Geschäftsführer wurde daher das Thema gerne besser verstehen und bittet Sie um einige Erklärungen. a) Erläutern Sie was eine D&O-Versicherung ist und welcher Personenkreis damit versichert gilt. (8 Punkte) b) Der Kunde fragt nach Leistungsausschlüssen, erläutern Sie zwei Ausschlüsse oder Einschränkungen der Deckung. (4 Punkte) c) Der Kunde möchte wissen, ob es auch eine Möglichkeit gibt, dass sich der/die Bewerber:in auf privater Basis selbst versichern kann. Erläutern Sie zwei mögliche Versicherungslösungen, auch im Hinblick auf den geschlossenen Anstellungsvertrag. (4 Punkte)
Nr.	Frage (10 Punkte)
3	Im Zuge des Gesprächs möchte der Kunde wissen, wie die 15 neuen Gabelstapler optimal versichert werden können, die im Laufe der nächsten Woche geliefert werden. Es handelt sich um Gabelstapler, die vor allem auf dem Betriebsgelände fahren und auch zwischen dem Produktionsgebäude und den Lagergebäuden, dabei wird auch die Straßenseite gewechselt, um auch in das angemietete Ausweich-Lager zu gelangen. Die Gabelstapler können über 25 km/h fahren und sich zulassungspflichtig. Ebenso wurde die ganze Flotte über einen Leasinggeber angemietet. Erläutern Sie, welcher Versicherungsschutz dafür nötig ist. (10 Punkte)

Nr.	Frage (15 Punkte)
4	Sie erfahren, dass die bestehende Transportversicherung sehr schadenbelastet ist, das liegt vor allem daran, dass das Personal im Warenausgang oft wechseln und damit auch die Qualität der Verpackungen zwar grundsätzlich festgelegt sind, aber dennoch die Mitarbeiter eigenständig entscheiden, wie viel Verpackung im Einzelfall eingesetzt werden. Eigene Mitarbeiter liefern auch nur im näheren Umkreis aus, für alle anderen Lieferungen werden externe Spediteure eingesetzt, auch hier wird gerade überlegt, den Spediteur zu wechseln. Erläutern Sie dem Kunden, was im Rahmen einer Güterversicherung abgedeckt ist und schlagen Sie drei Maßnahmen zur Risikoverbesserung und Schadenverhütung vor. (15 Punkte)
Nr.	Frage (4 Punkte)
5	Der Kunde kommt nochmal auf Haftungsthemen zurück und fragt Sie: Warum kann eine Cyber-Versicherung eine gute Ergänzung zu den bestehenden betrieblichen Versicherungen darstellen und welche Risiken werden durch diese abgedeckt? (4 Punkte)